

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 537 del 01/09/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 247 del 01/09/2023

OGGETTO:

"Ampliamento del Cimitero comunale" I lotto funzionale.-

Affidamento lavori, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023.

Approvazione Verbali di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

CUP: C84E22000010004 - CIG: 9988189250

Cap. 1265 - Cod. 1209202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione della G.C. n° 04 del 13/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto funzionale dei lavori di *"Ampliamento del Cimitero comunale"* I lotto funzionale, redatto dall'Arch. Domenico Passafaro, per l'importo complessivo di € 165.415,64 suddiviso in € 128.283,85 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 2.704,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 34.427,54;

-con propria determinazione a contrarre n° 491 del 18.08.2023, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

-la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 13:30 del giorno 30 agosto 2023, sono pervenute sul Portale (MePA) di CONSIP, n° 02 plichi contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	02516050792	Costruzioni Sud s.r.l.
2	03179940790	GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l.

-con determinazione n° 519 del 31/08/2023, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte economiche, così composta:

Presidente	Arch. Antonio Macaluso - Responsabile Settore Tecnico del Comune di Squillace
Commissario	Dott. Alessandro Consolo - Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Squillace
Commissario e Segretario verbalizzante	Arch. Maria Vittoria Muccari - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace

Evidenziato che:

-in data 31/08/2023 (Verbale n° 01) si è proceduto - per i due operatori economici - alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta all'interno delle Buste "A", risultando conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse alle fasi successive.

Si è, quindi, passati all'esame delle offerte economiche contenute all'interno delle Buste "B".

La Commissione di gara, pertanto, rendeva noto il punteggio complessivo delle ditte partecipanti ed ammesse, per come segue:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta Economica %
1	03179940790	GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l.	19,98
2	02516050792	Costruzioni Sud s.r.l.	0,10

e formulava, come da normativa vigente, la proposta di aggiudicazione alla ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l. dell'appalto di che trattasi;

Stabilito che la ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l. ha offerto un ribasso percentuale del 19,98 % pari ad un importo netto di € 74.805,45 oltre € 2.704,25 per oneri della sicurezza ed € 34.800,41 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 112.310,11 oltre IVA come per legge;

Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

Verificata, ai sensi dell'articoli 53 e 117 comma 12, del D.Lgs. n° 36/2023, la regolarità della garanzia provvisoria, sotto forma di fidejussione provvisoria, allegata all'offerta dall'impresa;

Valutato il D. Lgs. n° 36 del 31/03/2023 ed in particolare:

- ✓ gli artt. 94 e 95, ai sensi dei quali l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario, e la sottoscrizione del contratto d'appalto avrà luogo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del richiamato decreto legislativo;
- ✓ l'articolo 17 comma 5, ai sensi del quale l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;

Rilevato che:

-occorre approvare il verbale di gara n° 1 per l'appalto in parola;

-sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 52 del D.Lgs. n° 36/2023:

-l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;

-si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di *"Ampliamento del Cimitero comunale"* I lotto funzionale, e segnatamente il Verbale di gara n° 01 del 31/08/2023 - Seduta pubblica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023;
2. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo alla ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l. ha offerto un ribasso percentuale del 19,98 % pari ad un importo netto di € 74.805,45 oltre € 2.704,25 per oneri della sicurezza ed € 34.800,41 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 112.310,11 oltre IVA come per legge;
3. di stabilire che, ai sensi dall'art. 52 del D.Lgs. n° 36/2023:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. di provvedere allo svincolo delle garanzie provvisorie di tutti i soggetti concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 106, comma 10, del D.Lgs. n° 36/2023;
5. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'esecuzione dei predetti lavori, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i contributi meglio descritti in premessa;
6. di precisare che l'appalto è finanziato con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale;
7. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
8. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
9. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n° 50/2016;
10. di indicare il CIG n° 9988189250 relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura;
11. dato atto che il CUP è il seguente: C84E22000010004;
12. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
13. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n° 36/2023;
14. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
15. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 27 e 28, comma 3, del D.Lgs. n° 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1265 – Cod. 1209202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso).

